

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2475/2556

นายอดิศักดิ์ เทียนกริม  
นางสุรณี เทียนกริม

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 174 (2), มาตรา 246

คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่เห็นว่าโจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ไม่ครบถ้วนและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกให้โจทก์ให้ชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่ทราบคำสั่ง เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แม้โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว โจทก์ก็ต้องชำระค่าขึ้นศาลตามคำสั่งดังกล่าวไปก่อน และโต้แย้งคำสั่งไว้เพื่อใช้สิทธิฎีกาในภายหลัง แต่โจทก์มิได้ดำเนินการชำระค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจึงถือว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2) ประกอบมาตรา 246 ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะจำหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1)

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากกัน ให้จำเลยเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองแต่เพียงผู้เดียว ให้โจทก์จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสองแก่จำเลยคนละ 10,000 บาท ต่อเดือน นับแต่วันพิพากษาไปจนกว่าบุตรผู้เยาว์แต่ละคนจะบรรลุนิติภาวะ ให้โจทก์ จำเลยแบ่งบ้านเลขที่ 46/3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ดินโฉนดเลขที่ 10645 ตำบลบาง

ชนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ติดดังกล่าว รถยนต์  
ยี่ห้อเบนซ์ หมายเลขทะเบียน ขจ 3456 กรุงเทพมหานคร รถยนต์โฟล์คสวาเก้น  
หมายเลขทะเบียน 1ค 6489 กรุงเทพมหานคร รถยนต์แลนด์โรเวอร์ หมายเลข  
ทะเบียน นน 1964 กรุงเทพมหานคร รถจักรยานยนต์เวสป้า หมายเลขทะเบียน 3  
ก กรุงเทพมหานคร 3690 นาฬิกา 4 เรือน กันคนละเครื่อง หากตกลงแบ่งกันไม่ได้ให้  
นำออกประมูลราคากันระหว่างโจทก์กับจำเลย หรือขายทอดตลาดนำเงินที่ได้มาแบ่ง  
กันคนละครึ่ง ให้โจทก์จำเลยรับผิดชอบในหนี้เงินกู้ที่โจทก์กู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
สำนักงานใหญ่ คนละครึ่ง ให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนดค่า  
ทนายความ 20,000 บาท ค่าขออื่นของจำเลยให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชา  
ธรรมเนียมในส่วนขอของโจทก์ให้ตกเป็นพับ

### โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ตาม  
จำนวนทุนทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง โจทก์ได้รับ  
หมายแจ้งคำสั่งแล้ว แต่โจทก์เพิกเฉยไม่ชำระค่าขึ้นศาลภายในกำหนดระยะเวลา  
ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนคืนมายังศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณา

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ  
ความของศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า หลังจากศาลชั้นมีคำ  
พิพากษา โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นคดีที่มี  
คำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้หรือเป็นคดีมีทุนทรัพย์ จึงมี

คำสั่งให้โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ตามจำนวนทุนทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 15 วัน นับแต่ทราบคำสั่ง โจทก์ได้รับหมายแจ้งคำสั่งแล้วเพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ศาลอุทธรณ์กำหนด ศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ที่โจทก์ฎีกาว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท ซึ่งโจทก์ได้ชำระแล้ว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีให้จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ถึงแม้โจทก์จะเห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท และโจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ไว้ในชั้นที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นแล้ว แต่เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าโจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ไม่ครบถ้วนและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกโจทก์ให้ชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่ทราบคำสั่ง โดยศาลชั้นต้นส่งหมายแจ้งวันนัดคำสั่งศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ทราบโดยชอบแล้ว แม้โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ก็ต้องชำระค่าขึ้นศาลตามคำสั่งดังกล่าวไปก่อนและโต้แย้งคำสั่งไว้เพื่อใช้สิทธิฎีกาในภายหลัง แต่โจทก์มิได้ดำเนินการชำระค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงถือว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 (2) ประกอบมาตรา 246 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132 (1) ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(พฤษภา พนมยันตร์-เพลินจิต ตั้งพูลสกุล-อธิป จิตต์สำเร็จ)

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง - นายชวลิต พรายภู

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ตัญศิริ

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>                   | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                         | เยาวชนและครอบครัว           |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ76/2551</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                          | <u>หมายเหตุ</u>             |